

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

|                                  |                             |       |
|----------------------------------|-----------------------------|-------|
| คำพิพากษาศาลฎีกาที่<br>1874/2539 | นาย ปกิตย์ กิจไช ย่า กับพวก | โจทก์ |
|                                  | โจทก์ร่วม                   | โจทก์ |
|                                  | นาย ปา นจิต กิจไช ย่า       | โจทก์ |
|                                  | นางสาว รพีพรรณ กิจไช ย่า    | จำเลย |

ป.พ.พ. มาตรา 28

ป.วิ.พ. มาตรา 175, มาตรา 246, มาตรา 247

จำเลยขอถอนฎีกาและขอถอนตัวจากการเป็นผู้อนุบาล ส.แม่โจทก์และโจทก์  
ร่วมไม่ค้ำน ศาลฎีกาก็ใช้ดุลพินิจไม่อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกา และสั่งถอนจำเลยจาก  
การเป็นผู้อนุบาลส ตามความประสงค์ของจำเลยได้ โดยไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยฎีกาของ  
จำเลย

---

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทั้งสองเป็นบุตรที่บิดารับรองแล้วของนายสมศักดิ์ กิจไชยยา  
จำเลยเป็นผู้อนุบาลของนายสมศักดิ์ตามคำสั่งศาล แต่จำเลยปลอมลายมือชื่อของ  
นายสมศักดิ์โอนขายที่ดินให้สามีจำเลย ขอให้เพิกถอนจำเลยจากการเป็นผู้อนุบาล  
และตั้งโจทก์ทั้งสองเป็นผู้อนุบาลแทนจำเลย

จำเลยให้การว่า จำเลยกระทำการโดยสุจริตและไม่เคยปลอมลายมือชื่อนายสม  
ศักดิ์ ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณา นายปานจิต กิจไชยา ยื่นคำร้องสอดว่าเป็นบุตรที่บิดารับรอง  
แล้วของนายสมศักดิ์ กิจไชยา ขอเข้ามาเป็นโจทก์ร่วมศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์ที่ 1 โจทก์ร่วมและจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้โจทก์ทั้งสองและโจทก์ร่วมเป็นผู้อนุบาลนาย  
สมศักดิ์ กิจไชยา ร่วมกับจำเลย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ระหว่างพิจารณาของศาลฎีกา จำเลยยื่นคำร้องขอถอนฎีกาและขอถอนตัวจาก  
การเป็นผู้อนุบาลของนายสมศักดิ์ โจทก์ทั้งสองและโจทก์ร่วมไม่คัดค้าน

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า พิเคราะห์แล้วไม่อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกาส่วนที่จำเลยขอ  
ถอนตัวจากการเป็นผู้อนุบาลของนายสมศักดิ์ นั้นเห็นว่าเมื่อจำเลยไม่ประสงค์จะเป็น  
ผู้อนุบาลก็สมควรดำเนินการให้เป็นไปตามความประสงค์ของจำเลย เมื่อเป็นดังนี้ก็ไม่  
จำต้องวินิจฉัยฎีกาของจำเลยต่อไป

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ถอนจำเลยจากการเป็นผู้อนุบาลนายสมศักดิ์ กิจไชยา  
นอกจากที่แก้คงเป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(สมพล สัตยาอภิธาน-ไพศาล รามชางกูร-อร่าม หุตางกูร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ